



Nr. 361 Kabinettsitzung vom 22. November 1929, 16.30 Uhr

R 43 I/1440 , Bl. 91-99, hier: Bl. 91-99

Anwesend: Müller, Curtius, Severing, Hilferding, Wissell, v. Guérard, Groener, Stegerwald, Dietrich; RSparKom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Weismann, Trendelenburg, Sautter, v. Schubert, Zweigert, Schmid; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Gaus, de Haas, Schwerin v. Krosigk, Dorn, Schäffer, Ritter; MinR Kaisenberg, Berger, Olscher, Ronde, Ernst; LegR Woermann; Protokoll: MinR Wienstein, Vogels.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Einbringung des „Freiheits-Gesetzes“.
2. Änderung der Reichshaushaltsordnung. [...]
3. Genehmigung zur Aussage eines Mitgliedes der Reichsregierung. [...]
4. Bericht über die gegenwärtige außenpolitische und reparationspolitische Lage.

Liquidationsüberschüsse.

Sanktionsfrage.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Teilnahme der Reichsregierung an den Befreiungsfeiern in der 2. Zone. [...]

1. Einbringung des „Freiheits-Gesetzes“.

Der Reichsminister des Innern trug den Sachverhalt vor. Er führte aus, daß das endgültige Eintragungsergebnis für das Volksbegehren vom Reichswahl-Ausschuß höchstwahrscheinlich am 23. November festgestellt werden könnte. Es fehlten noch die Ziffern von Ost-Hannover, die jedoch noch heute, am 22. November, eingehen sollten. Die Ziffern aus Ostpreußen würden wahrscheinlich am 23. November vorliegen. Wesentliche Änderungen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis würden nicht eintreten. Jedenfalls werde die Mindestziffer von 1/10 der Stimmberechtigten erreicht sein. Sein Antrag gehe dahin, das Reichskabinett wolle ihn ermächtigen, für den Fall des Zustandekommens des Volksbegehrens den volksbegehrten Gesetzentwurf dem Reichstag zu unterbreiten. Darüber hinaus habe er den Wunsch, daß das Reichskabinett und auch die Koalitionsparteien sich über ihre Stellungnahme zu dem volksbegehrten Gesetzentwurf und über die taktische Haltung verständigten. Die Deutschnationalen wünschten Ausschußberatung des Gesetzentwurfs. Entgegen der üblichen Stellungnahme des Reichstags, einer Ausschußberatung zuzustimmen, wenn eine

große Partei des Reichstages es verlange, müsse nach seiner Ansicht hier von einer Ausschlußberatung Abstand genommen werden. Der Grund bestehe darin, daß die Deutschnationalen selbst nicht ernstlich eine positive Beratung des begehrten Gesetzentwurfs wünschten. Sie, und noch klarer die Nationalsozialisten hätten sich dahin geäußert, sie wollten letzten Endes durch das Volksbegehren den Staat gefährden. Nach seiner Ansicht müßten das Reichskabinett und die Regierungsparteien sich dafür stark machen, daß der Entwurf hintereinander in erster und zweiter Lesung beraten und nach dem vorschriftsmäßigen Zwischenraum in dritter Lesung im Plenum erledigt werde, ohne daß eine Ausschlußberatung stattfände.

Der *Reichskanzler* teilte mit, daß mit den Regierungsparteien hierüber am Montag, dem 25. November 1929, eine Besprechung stattfinden solle ¹.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte sich mit den Ausführungen des Reichsministers des Innern einverstanden. Er schlug im übrigen vor, als Schlußsatz zur Anlage 4 folgenden Satz einzufügen:

„Zur Annahme des Gesetzes durch Volksentscheid ist demnach gemäß Artikel 76 Absatz 1 Satz 4 R.V. die Zustimmung der Mehrheit der Stimmberechtigten erforderlich.“ ²

Anlage 5 bat er ganz fallen zu lassen. In der Debatte im Plenum könnten vielleicht die rechtlichen Ausführungen der Anlage 5 Verwendung finden ³.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* hielt gleichfalls eine Ausschlußberatung des volksbegehrten Entwurfs für überflüssig. Man könne vielleicht über diese Frage anders denken, wenn im Ausschluß lediglich juristische Fragen beraten werden sollten. In diesem Falle sei er aber auch dann gegen eine Ausschlußberatung.

Er bat im übrigen, in Anlage 3 folgende Änderungen vorzunehmen:

a) *Zur Überschrift*: Anstatt „Darlegung der Reichsregierung“ soll es „Stellungnahme der Reichsregierung“ heißen ⁴.

b) *Im Absatz 4 Satz 2* bat er die Abänderung zu treffen, daß das letzte Wort nicht „ist“, sondern „war“ heißen solle.

Den nächsten Satz: „Das ist eine feststehende Tatsache, an der keine deutsche Regierung etwas zu ändern vermag“, bat er zu streichen ⁵.

c) *Im Absatz 5* bat er den letzten Satz folgendermaßen zu fassen: „Sie ist auch heute noch der Überzeugung, daß die Rückkehr zu der Regelung des Dawes-Plans für Deutschland eine sehr viel schwerere Belastung bedeuten würde.“ ⁶

Der *Reichsminister des Innern* stimmte den beantragten Änderungen zu. Er führte im übrigen aus, daß bei den Reichtagsverhandlungen am besten der Reichsminister des Auswärtigen nach Möglichkeit in den Vordergrund trete. Von den Befürwortern des Volksbegehrens sei der Vorwurf erhoben worden, daß der marxistische Reichsminister des Innern sich des Volksbegehrens bemächtigt habe; infolgedessen handele es sich um einen Kampf des Marxismus gegen die Feinde des Marxismus ⁷.

¹ Siehe Dok. Nr. 364.

² Siehe dazu RT-Drucks. Nr. 1429, Bd. 438. Dieser Satz ist dort auch Abschluß der Anlage 4.

³ Anlage 5 der Kabinettsvorlage des RIM betrifft die „Auslegung des Artikels 74 der RV“, d. h. das Verhältnis von Volksentscheid zu RT-Beschluß (R 43 I/1889, Bl. 235, hier: Bl. 235).

⁴ Der vollständige Titel lautet in der Vorlage: „Darlegung der RReg. zu dem Entwurf eines Gesetzes gegen die Versklavung des Deutschen Volkes“ (R 43 I/1889, Bl. 234 f., hier: Bl. 234 f.).

⁵ Der gesamte Absatz lautete vor der Änderung in der Vorlage des RIM: „Die deutsche Außenpolitik hat in den vergangenen Jahren ihr ganzes Bemühen darauf gerichtet, den Anspruch Deutschlands auf alsbaldige Befreiung der besetzten Gebiete durchzusetzen. Es hat sich erwiesen, daß dies ohne gleichzeitige Neuregelung der Reparationsfrage nicht möglich ist. Das ist eine feststehende Tatsache, an der keine deutsche Regierung etwas zu ändern vermag. Die Lossagung von dem auf der Haager Konferenz getroffenen Vereinbarungen würde deshalb die Räumung des Rheinlands völlig ins Ungewisse stellen und eine schnelle Regelung der Saarfrage unmöglich machen“ (R 43 I/1889, Bl. 235, hier: Bl. 235).

⁶ Dieser Satz hatte in der Vorlage des RIM gelautet: „Sie [die RReg.] ist auch heute noch der Überzeugung, daß die Rückkehr zu der Regelung des Dawes-Planes und ihre unvermeidlichen Folgen zu einer schweren Gefahr für das künftige Schicksal Deutschlands führen müßten“ (R 43 I/1889, Bl. 235, hier: Bl. 235).

⁷ Vgl. hierzu die Begründung von Curtius für sein Auftreten vor dem RT am 29.11.29, RT-Bd. 426, S. 3285 f.; siehe auch Curtius, „Sechs Jahre Minister der deutschen Republik“, S. 109.

Der *Reichskanzler* stimmte diesen Ausführungen grundsätzlich zu. Er erklärte jedoch, daß der Rahmen der Reichstagsverhandlungen nach Möglichkeit nicht erweitert werden solle. Er selber rechne auch mit der Möglichkeit, im Reichstag angegriffen zu werden, da schon seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit der Vorwurf gegen ihn erhoben worden sei, er habe den Reichspräsidenten über den volksbegehrten Gesetzentwurf und insbesondere über den § 4 des Entwurfs falsch unterrichtet. Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte es für das beste, wenn die Regierungsparteien eine gemeinsame Erklärung abgäben.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß auch hierüber am Montag, dem 25. November, mit den Regierungsparteien gesprochen werden solle.

Das *Reichskabinett* faßte folgenden *Beschluß*:

I. Das Reichskabinett ermächtigt den Reichsminister des Innern, für den Fall des Zustandekommens des Volksbegehrens den volksbegehrten Gesetzentwurf dem Reichstag zu unterbreiten.

[II.–IV. Annahme der beantragten Änderungen in der Vorlage des RIM.]

V. In der Besprechung mit den Regierungsparteien am Montag, dem 25. November, soll u. a. nach Möglichkeit angestrebt werden, daß die Regierungsparteien sich gegen eine Ausschlußberatung des volksbegehrten Gesetzentwurfs erklären und zu dem Entwurf eine gemeinsame Regierungserklärung abgeben.

2. Änderung der Reichshaushaltsordnung. [...]

3. Genehmigung zur Aussage eines Mitgliedes der Reichsregierung. [...]

4. Bericht über die gegenwärtige außenpolitische und reparationspolitische Lage.

Auf Antrag des *Reichsministers des Auswärtigen* beschloß das Kabinett nach kurzer Aussprache, daß den Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses des Reichstages der Wortlaut nachstehender außenpolitischer Vereinbarungen zur streng vertraulichen Kenntnisnahme mitgeteilt werden soll:

– 1.

Das Abkommen der Reichsregierung mit der Botschafterkonferenz vom Juli/August 1929 über die rheinischen Bahnen ⁸.

– 2.

Das belgische Markabkommen vom 13. Juli 1929 ⁹.

– 3.

Das Abkommen mit Polen über die Einstellung der Liquidationen vom 31.10.1929 ¹⁰.

Der *Reichsverkehrsminister* wies darauf hin, daß mit der Bekanntgabe des Abkommens über die rheinischen Bahnen an die Abgeordneten des Auswärtigen Ausschusses die Angelegenheit nicht erledigt sein werde. Die Forderung der Öffentlichkeit, insbesondere weiter Kreise des besetzten

⁸ Über die seit 1922 anhängige Frage des Eisenbahnnetzes in der entmilitarisierten Zone hatten im Juni/Juli 1929 Verhandlungen zwischen Vertretern des AA und des RVM einerseits sowie mit der Botschafterkonferenz und der IMKK andererseits stattgefunden. Zur Diskussion hatten die Forderungen der Alliierten auf Zerstörung der Bahnanlagen und die Einschränkung künftiger Bauten, begründet mit Art. 43 VV, sowie die Gefährdung der Besatzungstruppen durch beantragte Bauten gestanden. Die Regelung dieser Angelegenheit war durch einen Notenwechsel zwischen Briand und v. Hoesch am 17. 7. und 4.8.29 erfolgt. Das „Material betreffend die Vereinbarungen mit der Botschafterkonferenz vom Juli/August 1929 über die rheinischen Eisenbahnen“ befindet sich in R 43 I/298, Bl. 273–287, hier: Bl. 273–287.

⁹ Siehe RGBL. 1930 II, S. 541 ff. und 546 ff.

¹⁰ Siehe RGBL. 1930 II, S. 549.

Gebietes nach Veröffentlichung des Wortlautes dieses Abkommens könne kaum länger zurückgewiesen werden¹¹.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erwiderte, daß er durch den Botschafter von Hoesch bei der französischen Regierung anfragen lassen wolle, ob diese mit der Veröffentlichung einverstanden sei. Bejahendenfalls habe er gegen die Veröffentlichung keine Bedenken. Falls die französische Regierung wider Erwarten Widerspruch erheben sollte, werde man den Wünschen der Öffentlichkeit durch Veröffentlichung einer eingehenden Inhaltsangabe des Abkommens Rechnung tragen können.

Der Reichsminister des Auswärtigen machte ferner darauf aufmerksam, daß der Wortlaut der vorgenannten Vereinbarungen auch den Länderregierungen mitgeteilt werden müsse, nachdem er den Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses des Reichstags zugegangen sei. Schließlich forderte der Reichsminister des Auswärtigen noch mit allgemeiner Zustimmung, daß die Mitglieder des Reichskabinetts bei ihren Fraktionen dafür eintreten müßten, daß im Auswärtigen Ausschuß unter keinen Umständen Beschlüsse über auf der kommenden Haager Konferenz noch zu regelnde Fragen gefaßt werden dürften.

Nach kurzer Aussprache *erklärte* sich das *Reichskabinett* ferner damit einverstanden, daß der Auswärtige Ausschuß des Reichsrats zur allgemeinen Unterrichtung über die Haager Konferenz auf Mittwoch, den 4. Dezember vormittags 10 Uhr einberufen werden solle.

Nach Erledigung dieser Vorfragen berichtete *Ministerialdirektor Dorn* eingehend über das in der Anlage zusammengestellte Ergebnis der Arbeiten des Pariser Organisationskomitees für die Liquidierung der Vergangenheit¹².

Der *Reichsminister der Finanzen* dankte darauf den deutschen Mitgliedern dieses Organisationskomitees für ihre im schweren Abwehrkampf geleistete aufopferungsvolle erfolgreiche Arbeit.

Diesem Danke schloß sich der *Reichskanzler* an.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte sodann zwei Fragenkomplexe zur Erörterung:

1. Die Frage der Behandlung der Liquidationsüberschüsse,
2. die Sanktionsfrage.

Liquidationsüberschüsse.

Der Reichsminister der Finanzen trug vor, in allen beteiligten Ressorts herrsche Einverständnis darüber, daß Deutschland auf die Herausgabe der Liquidationsüberschüsse einen *Rechtsanspruch* nicht habe. Das Haupthindernis dafür, daß von deutscher Seite bei den Pariser Verhandlungen ein ausdrücklicher Verzicht auf diese Überschüsse nicht ausgesprochen sei, liege darin, daß man den Kampf, den die Geschädigten-Verbände in dieser Angelegenheit gegen die englische Regierung führten, nicht von vornherein habe aussichtslos machen wollen¹³. Nachdem die englische Regierung jetzt aber in mehreren diplomatischen Noten in schärfster Form jedes Nachgeben ihrerseits abgelehnt und sogar die Teilnahme an der kommenden Schlußkonferenz von einem vorherigen ausdrücklichen und vorbehaltlosen Verzicht Deutschlands auf die Überschüsse abhängig gemacht

¹¹ Veröffentlicht als RT-Drucks. Nr. 1435, Bd. 438. Siehe auch die Ausführungen des nationalsozialistischen Abgeordneten Frick am 28. und 29. 11. (RT-Bd. 426, S. 3284 und 3291).

¹² Während der Liquidationsverhandlungen hatten im besonderen die kleinen Gläubigerstaaten (Griechenland, Jugoslawien, Portugal und Rumänien) Vorbehalte gegenüber dem Verzicht auf Ansprüche der Regierungen für eigene Rechnung und auf bestimmte Gruppen von Ansprüchen angemeldet (Telegraphische Berichte über die Verhandlungen durch Dorn und Schäffer in R 43 I/298). Die Arbeit der Liquidationskommission wurde zusammengefaßt in den „Propositions pour la rédaction du protocole final“: I. La liquidation du passé. II. Mesures requises en vue du passage du régime actuel à celui du Nouveau Plan (hiervon befindet sich die engl. Fassung gleichfalls in R 43 I/298, Bl. 334-339, 348-353, hier: Bl. 334-339, 348-353; eine dt. Übersetzung wurde nicht ermittelt).

¹³ Über hundert Parlamentsmitglieder, zumeist Mitglieder der Labour-Party, hätten sich für die Freigabe der Liquidationsüberschüsse ausgesprochen und mit weiteren Unterschriften sei zu rechnen, war dem RK vom „Verein Wiederaufbau im Ausland“ mitgeteilt worden (15. 11.; R 43 I/298, Bl. 222, hier: Bl. 222).

habe, sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, in dem die Reichsregierung sich endgültig darüber schlüssig machen müsse, ob sie sich den englischen Forderungen anpassen wolle oder nicht. Er empfehle, die deutsche Forderung fallen zu lassen, in der Hoffnung, daß es nach Bereinigung dieser Frage möglich sein werde, mit England in der Frage der Freigabe des noch nicht liquidierten Eigentums zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen¹⁴. Eine Einigung mit England sei auch um deswillen notwendig, weil Deutschland in einer Reihe von anderen Streitpunkten, die auf der Haager Konferenz zum Austrag kommen müßten, auf die englische Unterstützung angewiesen sei¹⁵. Zu entscheiden sei ferner noch, auf welche Weise die Frage der Herausgabe der Liquidationsüberschüsse gegenüber anderen Ländern, insbesondere Italien, Belgien, Portugal sowie Kanada zum Abschluß gebracht werden solle. Die Verhältnisse lägen bei diesen anderen Ländern zwar verschieden wie gegenüber England, weil sie mit anderen Dingen verquickt seien. Die Reichsregierung müsse aber zugeben, daß Deutschland auch diesen Ländern gegenüber einen Rechtsanspruch auf die Überschüsse nicht habe. Nach seiner Meinung müsse das Kabinett sich klar auf den Grundsatz einigen, daß alle mit den Überschüssen zusammenhängenden Fragen vor der neuen Haager Konferenz bereinigt werden müßten, d. h. daß das Kabinett, sofern sich eine andere Lösung nicht noch finden lasse, auf die Überschüsse allen Ländern gegenüber verzichten müsse.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte, daß man der deutschen Delegation dafür dankbar sein müsse, daß sie nicht schon in Paris einen Generalverzicht ausgesprochen habe. Auf diese Weise sei es möglich, jetzt noch mit den beteiligten Ländern, insbesondere mit England, Sonderverhandlungen in der Angelegenheit zu führen. Durch den Verzicht auf die Überschüsse, den man England gegenüber jetzt wohl aussprechen müsse, hoffe er, ein befriedigendes Freigabeabkommen erreichen zu können. Ferner hoffe er, in den mit England zu führenden diplomatischen Verhandlungen eine Form für das Fallenlassen des deutschen Anspruches zu finden, die nicht ohne weiteres präjudiziell für die Erledigung der gleichen Angelegenheit gegenüber den übrigen Ländern sei. Schließlich glaube er auch, bei England Verständnis dafür finden zu können, daß die deutschen Ansprüche in einer Form fallen gelassen würden, die die innerpolitische Vertretbarkeit nach Möglichkeit erleichtere¹⁶.

Sein erstes Ziel gehe dahin, die jetzt mit England zu führenden Verhandlungen in den großen Rahmen einer allgemeinen Einigung über ein Zusammengehen mit England in den auf der Haager Konferenz noch zu erledigenden Fragen zu stellen. Deutschland bedürfe einer Verständigung mit England noch in mancherlei Punkten, insbesondere in der Sanktionsfrage. Auch den übrigen Ländern gegenüber müsse man den Rechtsanspruch auf Liquidationsüberschüsse fallen lassen, in der Hoffnung, in den zu führenden Sonderverhandlungen die politische Linie zu gewinnen, die einen annehmbaren Ausgang der kommenden Haager Konferenz gewährleiste.

Der *Reichskanzler* stellte als Ergebnis der Aussprache fest, daß das Reichskabinett angesichts der klaren Rechtslage die bisher erhobenen Ansprüche auf die Liquidationsüberschüsse grundsätzlich fallen lassen wolle.

¹⁴ In einem Aide Memoire hatte die brit. Reg. das Reich aufgefordert, auf die Liquidationsüberschüsse zu verzichten und ihren Widerstand gegen die Vereinbarungen über den Termin des Liquidationsendes aufzugeben. Von diesen Forderungen könne die brit. Reg. nicht abweichen: „If, therefore, the German Government continue to put forward demands and maintain reservations in regard to these matters which His Majesty's Government cannot possibly entertain either here or at the Hague, the prospects of the conference is bound to be very seriously endangered“ (Sthamers Telegramm Nr. 766 vom 20. 11.; R 43 I/298, Bl. 526-530, hier: Bl. 526-530). Sthamer hatte gegenüber dem AA die Ansicht vertreten, daß nach diesem Schritt des Foreign Office „die Frage der Überschüsse erledigt und eine weitere Verfolgung zwecklos“ sei (Telegramm Nr. 770 vom 22. 11.; R 43 I/298, Bl. 470 f., hier: Bl. 470 f.).

¹⁵ Auf Englands Unterstützung wurde besonders bei der Sanktionsfrage gerechnet (Instruktion des AA für Sthamer vom 29.11.29, Telegramm Nr. 423; R 43 I/298, Bl. 480 f., hier: Bl. 480 f.).

¹⁶ Sthamer wurde aufgefordert, im Foreign Office zu erklären: „Unter dem Druck der brit. Stellungnahme bleibe uns nichts anderes übrig, als in den künftigen Abkommen die Frage der Herausgabe der Liquidationsüberschüsse, die wir ja in erster Linie aus Billigkeitsgründen aufgeworfen hätten, als erledigt zu erklären. Wir könnten allerdings, namentlich nach den vorgestrigen Debatten des Auswärtigen Ausschusses des RT, kein Hehl daraus machen, daß wir nicht wüßten, welche Folgen das bei der endgültigen Beschlußfassung des RT über die Young-Vereinbarungen haben werde“ (Telegramm Nr. 423 vom 29.11.29; R 43 I/298, Bl. 480 f., hier: Bl. 480 f.).

Sanktionsfrage.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* trug vor, worum es sich in dieser Frage letzten Endes handelt. Es müsse erreicht werden, daß die Gläubigermächte Deutschland gegenüber in Zukunft auf alle Sanktionen, insbesondere auf Artikel 430 des Friedensvertrages sowie auf die Rechte der Artikel 17 und 18 der Anlage II zu Teil 8 des Vertrages von Versailles verzichten. Es sei unmöglich, von der französischen Regierung, mit der man praktisch gesehen in dieser Frage allein zu verhandeln habe, einen ausdrücklichen Verzicht zu erreichen. Was aber möglich sei und auch unbedingt durchgesetzt werden müsse, sei die Einigung auf eine Formulierung, durch die Sanktionen in Zukunft praktisch ausgeschlossen würden. Eine derartige Formulierung müsse demnächst Bestandteil des Schlußergebnisses der kommenden Konferenz werden¹⁷. Nachdem es bei den Verhandlungen des Organisationskomitees für die Liquidierung der Vergangenheit nicht möglich gewesen sei, eine geeignete Formulierung in dem Schlußbericht dieses Komitees aufzunehmen, müsse das Ziel auf diplomatischem Wege weiter verfolgt werden. Zu diesem Zwecke sei eine Instruktion für den Botschafter von Hoesch im Entwurf fertiggestellt worden. Diesen Entwurf, der in der Anlage beiliegt, brachte er zur Verlesung¹⁸. Ob der deutsche Botschafter mit dieser Instruktion bei Briand zum Ziel kommen werde, sei fraglich. Gerade deshalb, weil dies zweifelhaft sei, und weil mit der Möglichkeit gerechnet werden müsse, daß die Fragen bis zur Haager Konferenz offenbleiben, sei es von so großer Wichtigkeit, sich bei der Vorbereitung der Konferenz die Unterstützung Englands zu sichern. Mit England müsse in den Verhandlungen über Liquidationsfragen so verhandelt werden, daß wir seine Unterstützung für eine praktische Formel erhalten würden.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* erklärte, daß er mit der Instruktion für den Botschafter von Hoesch einverstanden sei¹⁹. Die Instruktion enthalte nach seiner Auffassung keine Preisgabe oder Einschränkung des von dem Reichsaußenminister richtig gekennzeichneten deutschen Zieles

¹⁷ Daß der Sanktionsfrage in Frankreich hohe Bedeutung beigemessen, aber ihre Behandlung gescheut werde, hatte v. Hoesch Anfang November schon gemeldet (Telegramm Nr. 1066 vom 6. 11.; R 43 I/298, Bl. 421-424, hier: Bl. 421-424), nachdem die Sanktionsfrage auch im Liquidationskomitee zur Debatte gestanden hatte (Niederschrift über die Besprechung vom 26. 10.; R 43 I/298, Bl. 408-420, hier: Bl. 408-420). Briand hatte dann die Meinung vertreten, „daß ein glatter oder auch schlecht verschleierter Verzicht auf Artikel 430 für die frz. Reg. nicht möglich sein würde.“ Er wolle sich aber um eine Formel selbst bemühen (Telegramm v. Hoeschs Nr. 1100 vom 11. 11.; R 43 I/298, Bl. 434-436, hier: Bl. 434-436). Nach einer weiteren Unterredung mit Briand, der gemeint hatte, die Frage sei in drei Wochen zu lösen, war von dem dt. Botschafter telegraphiert worden: „Ich selbst bin weniger optimistisch, da ich weiß, wie unerträglich für die gegenwärtige Mehrheit ein erkennbarer Verzicht auf Sanktionen wäre. [...] Wir werden uns jetzt darüber klar werden müssen, ob wir es vorziehen, uns evtl. mit einem solchen Ergebnis abzufinden oder ob wir es lieber auf einen großen Kampf im Haag ankommen lassen wollen, bei dem wir alle Minen (Unterstützung Englands und Italiens, Anrufung der zur Mobilisierung berufenen internationalen Finanz) springen lassen könnten, ohne allerdings sicher zu sein, ein besseres Resultat zu erzielen, nachdem französische öffentliche Meinung in Harnisch gebracht sein wird“ (Telegramm Nr. 1121 vom 15. 11.; R 43 I/298, Bl. 439 f., hier: Bl. 439 f.).

¹⁸ In der Instruktion wurde erklärt, daß eine Formel für die Sanktionsfrage, die verschiedene Auslegungsmöglichkeiten offenlasse oder herausfordere, schlimmer als gar keine Formel sei. „Bei der Behandlung des ganzen Problems gegenüber der französischen Regierung muß meiner Ansicht nach folgender Gesichtspunkt in den Vordergrund gerückt werden: Wir stellen mit unseren Vorschlägen keine zusätzliche, über den Young-Plan hinausgehende Forderung. Denn die französische Regierung kann nicht bestreiten, daß die ganze Struktur des Young-Planes für Sanktionen des Versailler Vertrags keinen Raum mehr läßt, und daß er deren Fortfall auch deutlich zum Ausdruck bringt. Wenn wir trotzdem eine ausdrückliche Klärung der Frage in dem abzuschließenden neuen Verträge verlangen, so geschieht das deshalb, weil die Frage auch 1924 in London in einem besonderen Abkommen geregelt worden ist, das jetzt hinfällig wird, und weil die Sache zu wichtig ist, als daß wir uns darauf einlassen könnten, unser Parlament und unsere Öffentlichkeit lediglich auf die einzelnen einschlägigen Stellen des Planes hinzuweisen. Die französische Regierung macht uns also, wenn sie unserem Wunsch entgegenkommt, keine sachliche Konzession, sondern höchstens eine Konzession in der Form, [...]“. Auf eine Formel solle sich v. Hoesch erst festlegen, nachdem die RReg. gehört worden sei (R 43 I/298, Bl. 445-447, hier: Bl. 445-447 und 1440, R 43 I/1440, Bl. 109 f., hier: Bl. 109 f.).

¹⁹ Noch am Vortage hatte der RMbesGeb. in einem Schreiben an den RK festgestellt, die Pariser Sanktionsverhandlungen seien negativ verlaufen. Frankreich gehe von den Normen des VV aus und betrachte den Young-Plan als Nachfolger des Dawes-Planes. Eine freiwillige Anerkennung des Sanktionssystems, das Deutschland bis 1988 drohen würde, komme nicht in Betracht. Die Botschaft in Paris solle Verhandlungsvollmacht ohne größere Bewegungsfreiheit erhalten. Alle Möglichkeiten auf Frankreich einzuwirken, müßten ausgenutzt werden (R 43 I/298, Bl. 228-230, hier: Bl. 228-230). Diesen Brief, erklärte Wirth am 22. 11., habe er vor der Kabinettsitzung geschrieben. Es handle sich dabei nicht um einen Protest, sondern um einen politischen Vorgang. Ein Teil seiner Forderungen sei in der Kabinettsitzung bereits erfüllt worden (Vermerk v. Hagenows vom 22. 11.; R 43 I/298, Bl. 232, hier: Bl. 232).

in der Sanktionsfrage. Selbstverständlich dürfe der Botschafter von Hoesch in der Sache keine endgültige Entscheidung treffen, ohne zuvor dem Kabinett nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben zu haben. Eine nochmalige eingehende materielle Erörterung des Problems durch das Reichskabinett werde notwendig werden, wenn von seiten Briands neue Anregungen zur Sache vorlägen.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß es auch nach seiner Auffassung selbstverständlich sei, daß das Kabinett sich vor abschließenden Entscheidungen nochmals mit dem Ergebnis der bevorstehenden Verhandlungen zwischen dem Botschafter von Hoesch und dem französischen Außenminister befassen müsse.

Er stellte fest, daß die vom Auswärtigen Amt zu erteilende Instruktion an Herrn Botschafter von Hoesch von keiner Seite beanstandet werde.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Teilnahme der Reichsregierung an den Befreiungsfeiern in der 2. Zone. [...]

Zitierhinweis

Nr. 361 Kabinettsitzung vom 22. November 1929, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 1178–1185 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D361>